1-01 (cn) hong kong history - 1.基础常识

Table of Contents

1. 移民
    1.1. 永居权(依然是外国人身份) ≠ 国籍(是该国人身份)
    1.2. 哪些人属于香港的"永久性居民"性质?
    1.3. Hong Kong Identity Card 香港身份证
    1.4. ★ 英国"移民法"的规定演变历程
        1.4.1. 1948 → British Nationality Act 1948 (1948 年《英国国籍法》)
        1.4.2. 1962 → Commonwealth Immigrants Act 1962 (1962年联邦移民法
        1.4.3. 1981 → British nationality law 1981 (1981《英國國籍法》) (该法于
        1.4.4. 香港人的 BNO 身份拥有的权力
    1.5. 抵垒政策 (1974年11月開始):
2. 外交
    2.1. consular protection 领事保护
3. 司法
    3.1. 大陪审团 Grand Jury → 决定某嫌疑人是否应该被"起诉"
    3.2. 检察官
    3.3. 小陪审团 Petit Jury / Trial Jury → 决定某嫌疑人是否"有罪" (但"量刑"则是由法
    3.4. Double jeopardy
4. 行政
    4.1. collective responsibility "集体负责"原则
5. 香港政治体制
    5.1. ★ Legislative Council 香港立法会
    5.2. ★ 97后 香港特首, 是如何选举出来的?
6. 欧美人名字, 荣誉称号
    6.1. 英美人的名字 → [頭銜] + [名 (Given name)] + [中間名 (Middle names)] + [
    6.2. 英国爵位制
7. 殖民地
    7.1. 殖民地的類型
    7.2. Dominion 自治領 (階段: 殖民地 → 自治領 → 獨立國家)
8. 港督
    8.1. 什么是"署任" ? → 暫行代理職務
9. 经济
    9.1. free port 自由港

一些要預先知道的基本常識

1. 移民

1.1. 永居权(依然是外国人身份) ≠ 国籍(是该国人身份)

你是中国人, 去美国. 你不加入美国国籍, 依然能获得在美国"永久居住"的身份（即你是“绿卡持有者”. 绿卡有效期通常为十年）. 从这里就可以看出, 永居权 ≠ 国籍.

永居	国籍
你不加入"美国国籍"的话, 即使持有绿卡, 即"永久居民"（lawful permanent resident，简称LPR）的身份证件, 你依然是中国国籍的人. **即, "永久居留权"只强调允许你"长期居住"的合法性. 不包括其他权力.**	加入美国国籍后, 你就是真正的美国人身份. **你将拥有美国公民能有的全部权力.**
• "永久居民"可能在某些情况下被撤销身份，如长期离境、触犯法律, 或未满足居住要求. • 因为你不是美国人, 所以在美国**没有"投票"或"被选举"的资格**（除非个别州的法律另有规定）。 联邦政府、美国军队的部分职位也仅对美国公民开放。 • 绿卡本身不是护照，所以, 你出国时哪些国家对你免签, 依然是取决于你的中国国籍的规定的, 而非美国规定. 也就是说, 即便你拥有发达国家的永久居留权，出境旅行的便利程度, 依旧受限于你原国籍的护照 (因为你还没有加入美国国籍呢). • 部分国家要求"公民"承担"国防"或其他义务，这通常不适用于"永久居民"。	• 国籍一旦获得，通常不会轻易被剥夺.

1.2. 哪些人属于香港的"永久性居民"性质?

香港《基本法》写得很清楚（第 24 条）：
https://www.basiclaw.gov.hk/en/basiclaw/chapter3.html
官网释义: https://www.clic.org.hk/cn/topics/immigration

香港官网<基本法>原文	解释
Article 24 : Residents of the Hong Kong Special Administrative Region ("Hong Kong residents") shall include (v.) *permanent residents* and *non-permanent residents*. The permanent residents of the Hong Kong Special Administrative Region shall be:	香港的居民, 可分为两种身份:"永久性居民"和"非永久性居民"。
1.Chinese citizens /born (v.) in Hong Kong before or after the establishment of the Hong Kong Special Administrative Region;	**中国人国籍, 在香港出生, 他就是"香港永久居民".**

香港官网<基本法>原文	解释
	那么外国人国籍行不行? 见本表格下面香港官网的回答.
2.Chinese citizens /who have ordinarily resided (v.) in Hong Kong for a continuous period of **not less than seven years** /before or after the establishment of the Hong Kong Special Administrative Region;	**在香港连续住满7年以上的**中国国籍人.
3.*Persons* of Chinese nationality 国籍 /born (v.) outside Hong Kong /*of those residents* 居民 后定说明 listed (v.) in categories 类别，范畴 (1) and (2);	第(一)、(二)两項所列居民, 在香港以外所生的中國籍子女. 即, **"香港永久居民"者, 在海外生的孩子, 孩子也拥有"香港永居身份".**
4.Persons not of Chinese nationality /who have entered Hong Kong with valid 合法有效的 travel documents, have ordinarily resided (v.) in Hong Kong /for a continuous period of *not less than seven years* /and have taken Hong Kong as their *place of permanent residence* 永久居住地 /before or after the establishment of the Hong Kong Special Administrative Region;	**外国籍人,** 持"有效旅行證件"進入香港、**在香港通常居住連續七年以上,** 並以香港為"永久居住地"的.
5.Persons under 21 years of age /born (v.) in Hong Kong /of those residents listed (v.) in category (4) /before or after the establishment of the Hong Kong Special Administrative Region; and	第(四)項所列居民, 在香港所生的未滿21周歲的子女.
6.主 Persons /**other than** 除了……以外 those residents (n.)居民 后定说明 listed (v.) in categories (1) to (5), who, before the establishment of the Hong Kong Special Administrative Region, 谓 had *the right of abode* 居留权,居住权 in Hong Kong only.	第(一)至(五)項所列居民以外, 在97年之前, 除香港外, 并无拥有"其他地区之居留权"的那些人。

根据香港官网的回答
https://www.clic.org.hk/cn/topics/immigration/hk_permanent_residence/q5

是否所有在香港出生的儿童, 都会自动获得居留权？

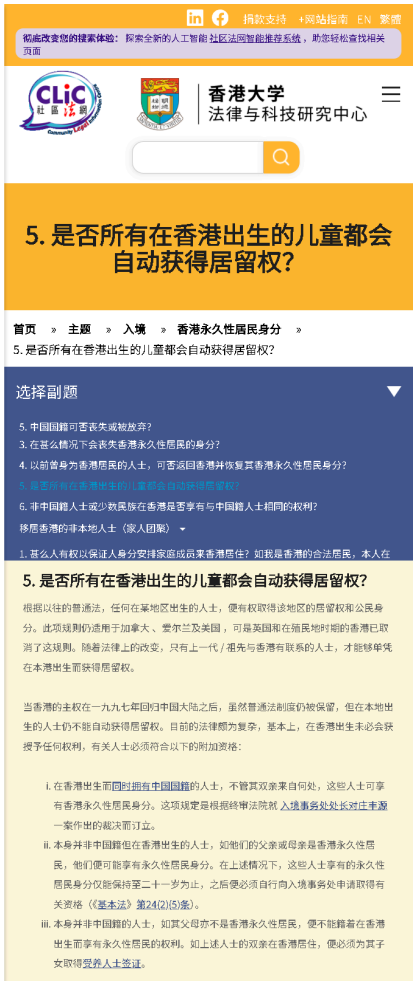
根据以往的普通法，任何在某地区出生的人士，便有权取得该地区的"居留权"和"公民身分"。此项规则仍适用于加拿大 、爱尔兰及美国. 可是英国 和在殖民地时期的香港, 已取消了这规则。随着法律上的改变，**只有上一代/祖先 与香港有联系的人士，才能够单凭在本港出生, 而获得居留权。**

当香港的主权在一九九七年回归中国大陆之后，虽然"普通法"制度仍被保留，但在本地出生的人士, 仍不能自动获得居留权。目前的法律颇为复杂，**基本上，在香港出生未必会获授予任何权利，有关人士必须符合以下的附加资格：**

- **在香港出生, 而同时拥有中国国籍的人士，**不管其双亲来自何处，**这些人士可享有"香港永久性居民身分"。**这项规定是根据终审法院就 "入境事务处处长对庄丰源"一案作出的裁决而订立。

- **本身并非中国籍(即外国人), 但在香港出生的人士，如果他们的父亲或母亲 是"香港永久性居民"，他们便可能享有"永久性居民"身分。**在上述情况下，**这些人士享有的"永久性居民身分", 仅能保持至21岁为止，**之后便必须自行向入境事务处申请取得有关资格（《基本法》第24(2)(5)条）。

- **本身并非中国籍的人士(即外国人)，如其父母亦不是"香港永久性居民"，便不能籍着在香港出生而享有永久性居民的权利。**如上述人士的双亲在香港居住，便必须为其子女取得受养人士签证。



Example 1. 案例

ChatGPT的总结:

在香港出生的婴儿是否拥有永居权，取决于父母是否为香港永久居民。

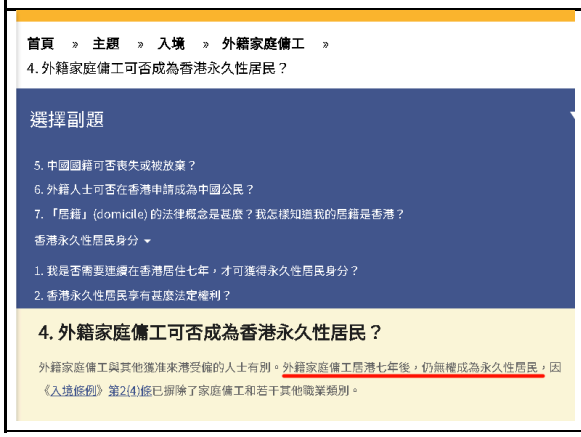
- 父母至少一方是香港永久居民 → 婴儿自动成为香港永久居民
- 父母都不是香港永久居民 → 婴儿 **不会** 因出生而取得香港永居

> **“香港人”指的是 居留身份（Permanent Resident），和国籍没有任何关系.** 换言之, 香港人根据他们父母及自身情况，可能是：中国国籍（大多数香港华人），外国国籍（如英国、美国、加拿大等）.
> **"香港永久居民"不等于中国国籍, “中国籍香港人”和“外籍香港人”都存在。**
>
> 如果一对美国夫妇是香港永久居民，他们在香港生孩子，会是什么国籍？
> 答案非常明确：美国国籍（因为父母都是美国人，有血统原则）. **美国实行 "血统原则"（jus sanguinis）： 父母是美国公民 ⇒ 则小孩无论在哪出生都是 美国公民.**# 所以孩子一定是美国国籍. 香港并不会让他自动成为“中国国籍”。
>
> 不过, 这个小孩因为父母有"香港永居身份", 所以这个小孩一出生就是 "香港永久居民"（ROA），但他仍然是美国籍的“外籍香港永久居民”，不是中国国籍. (我的补充: **事实上根据<基本法>, 香港永久居民, 就是分"中国籍" 和"外国籍"的. 分别规定了两者获取"香港永居身份"的途径.**)
>
> 而且, 中国不承认双重国籍. 所以外国人所生子女. 没有自动取得中国国籍的途径.

1.3. Hong Kong Identity Card 香港身份证

Hong Kong Identity Card 香港身份证: 分为 ①“香港永久性居民身份证”和 ②“香港居民身份证”。

“香港居民身份证” → 没有居港权	**“香港永久性居民身份证” → 有居港权**
• 年满11岁或以上者, **只要在港（工作、读书等）逗留超过180天, 就必需申请"香港居民身份证".** 这类身份证只是临时性的, 并不载有有关拥有"香港居留权"的字样。 • 通过"香港入境事务处"颁布的人才引进政策，申请人及其受养人获批后, 办理的是“香港居民身份证”。 比如"优才"获批后, 一般首次入境, 可获准在港逗留36个月. 36个月到期前, 再申请延期逗留, 可延期两次, 一次同样又是36个月，一次是24个月。这样总时长就是 3年+3年+2年=8年, 满足"居住满连续7年可以申请成为永久居留公民", 拥有"永居权"了. 不过, 外籍家庭傭工（Domestic Helper /FDH）的逗留不构成“通常居住”的定义, 无法获得永居权. 根据香港官网: https://www.clic.org.hk/zh/topics/immigration/foreign_domestic_helpers/q4	持有"香港永久性居民身份证"的人, 有权申请"香港特区护照"。

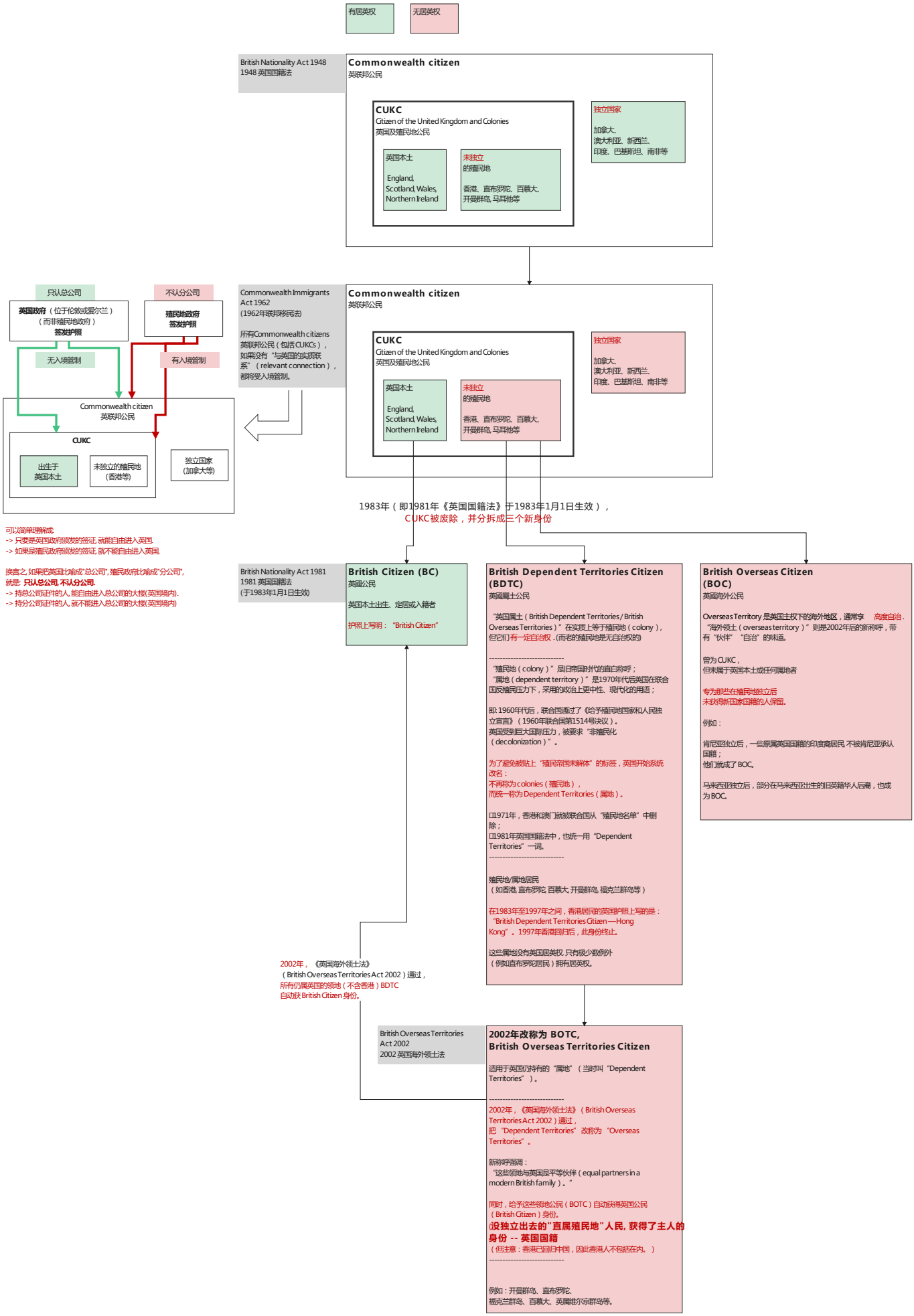
“香港居民身份证” → 没有居港权	“香港永久性居民身份证” → 有居港权
	

即: 这三个证件的申领顺序，首先是获得“香港身份证”，然后是获得“香港永久居民身份证”，最后是获得“香港特区护照”。

1.4. ★ 英国"移民法"的规定演变历程

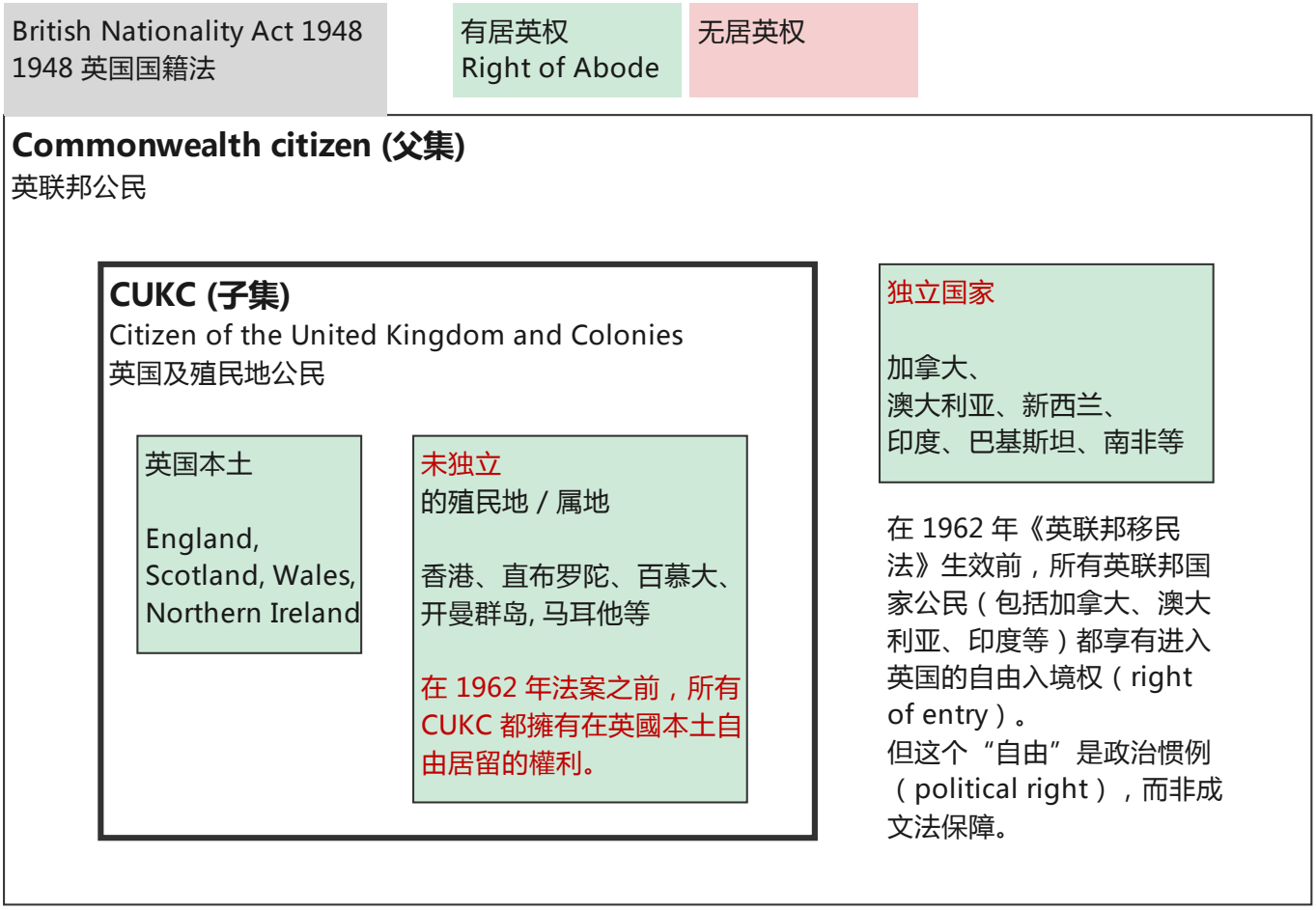
https://www.gov.uk/types-of-british-nationality/british-national-overseas

(下图是根据AI所做的总结, 注意辨别细节真伪)



1.4.1. 1948 → British Nationality Act 1948 (1948 年《英国国籍法》)

二战后，大英帝国开始解体，独立国家出现。于是英国必须建立一个新体系，既保留象征上的“共同体关系”，又允许各成员国有自己的国籍 — 于是就有了1948 年《英国国籍法》（British Nationality Act 1948），来重新划分了原大英帝国下国家的国籍体系.



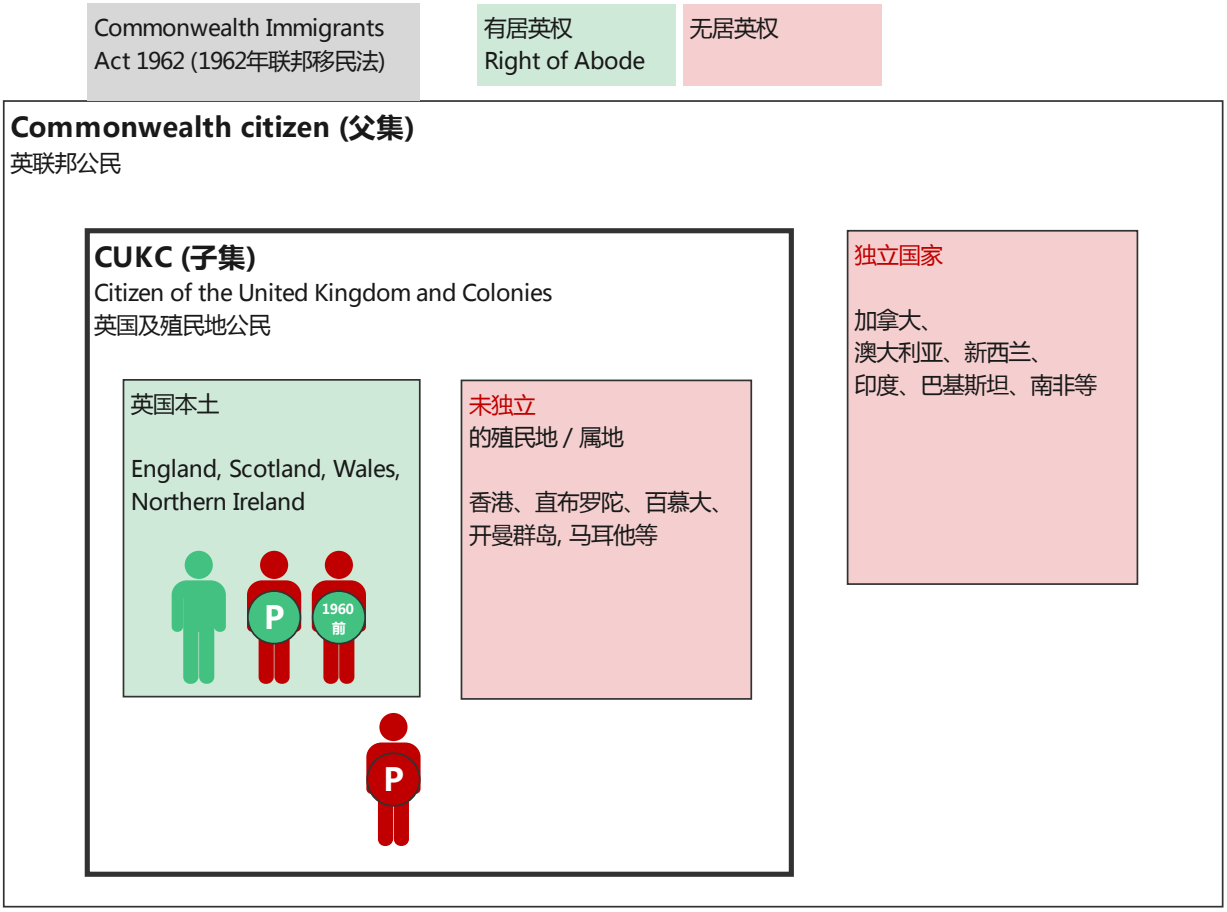
在此体系下 (即直到<1962年联邦移民法>出臺之前), 所有 ① “英国及殖民地公民”（Citizen of the United Kingdom and Colonies, 简称 CUKC）和 ② 其他"英联邦国家"公民（Commonwealth citizens, 即针对所有英联邦自治领（如加拿大、澳大利亚、印度等）的公民）—— 理论上都有“进入英国居住的自由”（right of entry）。
这意味着：印度、巴基斯坦、牙买加、香港、新加坡、塞浦路斯等地的英联邦臣民，都能合法移民英国，不需签证。

1.4.2. 1962 → Commonwealth Immigrants Act 1962 (1962年联邦移民法)

规定: “The Act specified that 主`all Commonwealth citizens, including citizens of the UK and Colonies (CUKCs), without a relevant connection (n.) to the UK `系 **were subject (a.) to** immigration control.”
所有英联邦公民（包括 CUKCs），如果没有“与英国的实质联系”（relevant connection），都将受入境管制。 换言之，不再享有自动入境英国的权利。

那么谁是“有联系者”（Exempt from control）？只有下列几类人可以自由进入英国，不受移民管制：

Header 1	说明
→ Commonwealth citizen /born in the UK.	英聯邦公民, 但他在英国本土出生（即英格蘭、蘇格蘭、威爾士、北愛爾蘭）. 即英国本土出生者，自然被视为“真正的英国人”.
→ Commonwealth citizen /holding a passport /issued by the UK government in **either** the UK **or** Republic of Ireland.	**他是英联邦公民, 但他的护照是由英国政府（位于伦敦或爱尔兰）签发.** 护照由 UK Home Office 或 英国驻外使馆签发. **这代表该人受英国中央政府直接保护，而不是殖民地政府.** • 香港人的护照签发地是 Hong Kong, 属于殖民地政府签发。他就受移民管制，入境英国需申请签证。.
→ CUKC /holding a passport issued by the UK Government (not including colonial governments) anywhere	他是CUKC, 但他的护照是由英国政府（而非殖民地政府）签发. 这类人理论上属于殖民地（如香港、直布罗陀），但他是在英国境内申请护照，因此被视为与英国有"直接联系"。
→ Commonwealth citizens /who were ordinarily resident (v.) in the UK /at any point from 1960 to 1962 → Wives and children under 16 /accompanying a family member /resident in the UK.	他是英聯邦公民, 但在最近三年内(1960 年至 1962 年間)的任何時間點, 已在英國本土居住。 即, 已经居住在英国的, 允许继续居留. 上述人的配偶, 与16岁以下子女.



上面的要求, 其实可以简单理解成:
→ **只要是"英国政府"颁发的签证, 就能自由进入英国.**
→ **如果是"殖民政府"颁发的签证, 就不能自由进入英国.**

换言之, **如果把"英国政府"比喻成"总公司", "殖民政府"比喻成"分公司", 就是只认总公司, 不认分公司.**
→ 持"总公司证件"的人, 能自由进入总公司的大楼(英国境内).
→ 持"分公司证件"的人, 就不能进入总公司的大楼(英国境内)

“由英国政府签发” = 被视为与英国有“本土联系”（patrial connection），被视为“真正的英国人”，可自由入境。
“由殖民地政府签发” = 仍是英国臣民，但不再享自由入境权。被视为“海外关联”. 受移民管制.

“1962年起，英国只承认总公司签发的员工证（护照）有通行权。 拿分公司发的证虽然也印着‘总公司名字（United Kingdom and Colonies）’，但不代表你能自由出入总部。
虽然你依然是‘公司的人’，但‘总部’开始对分公司员工设门禁。”

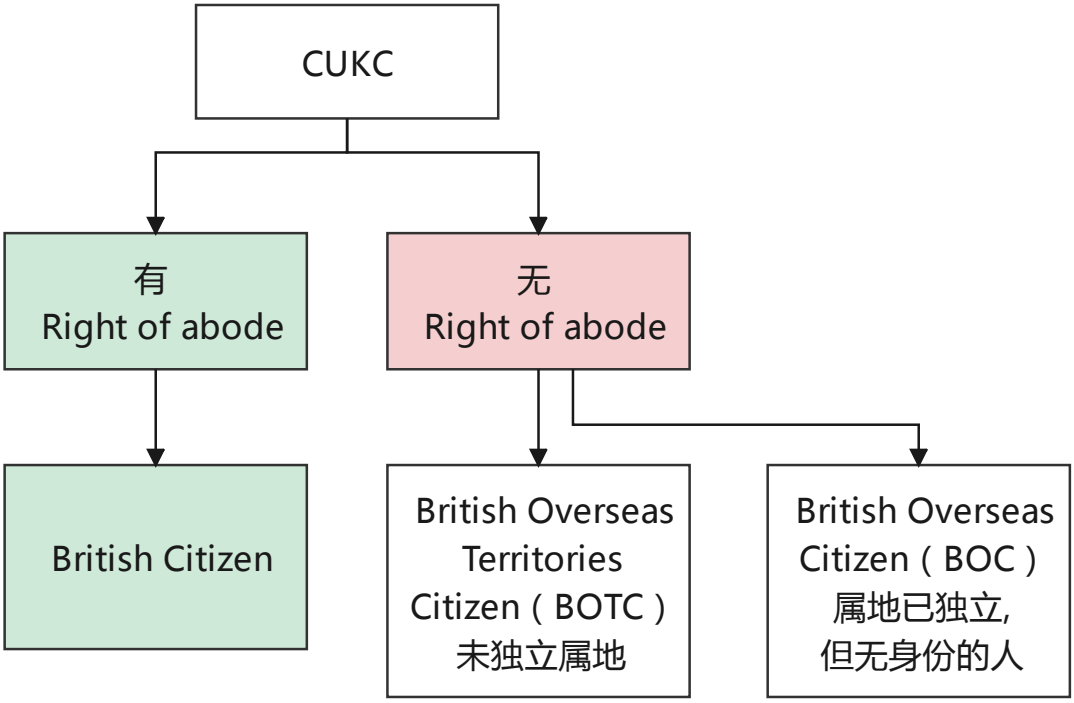
1.4.3. 1981 → British nationality law 1981 (1981《英國國籍法》) (该法于 1983 年 1 月 1 日生效)

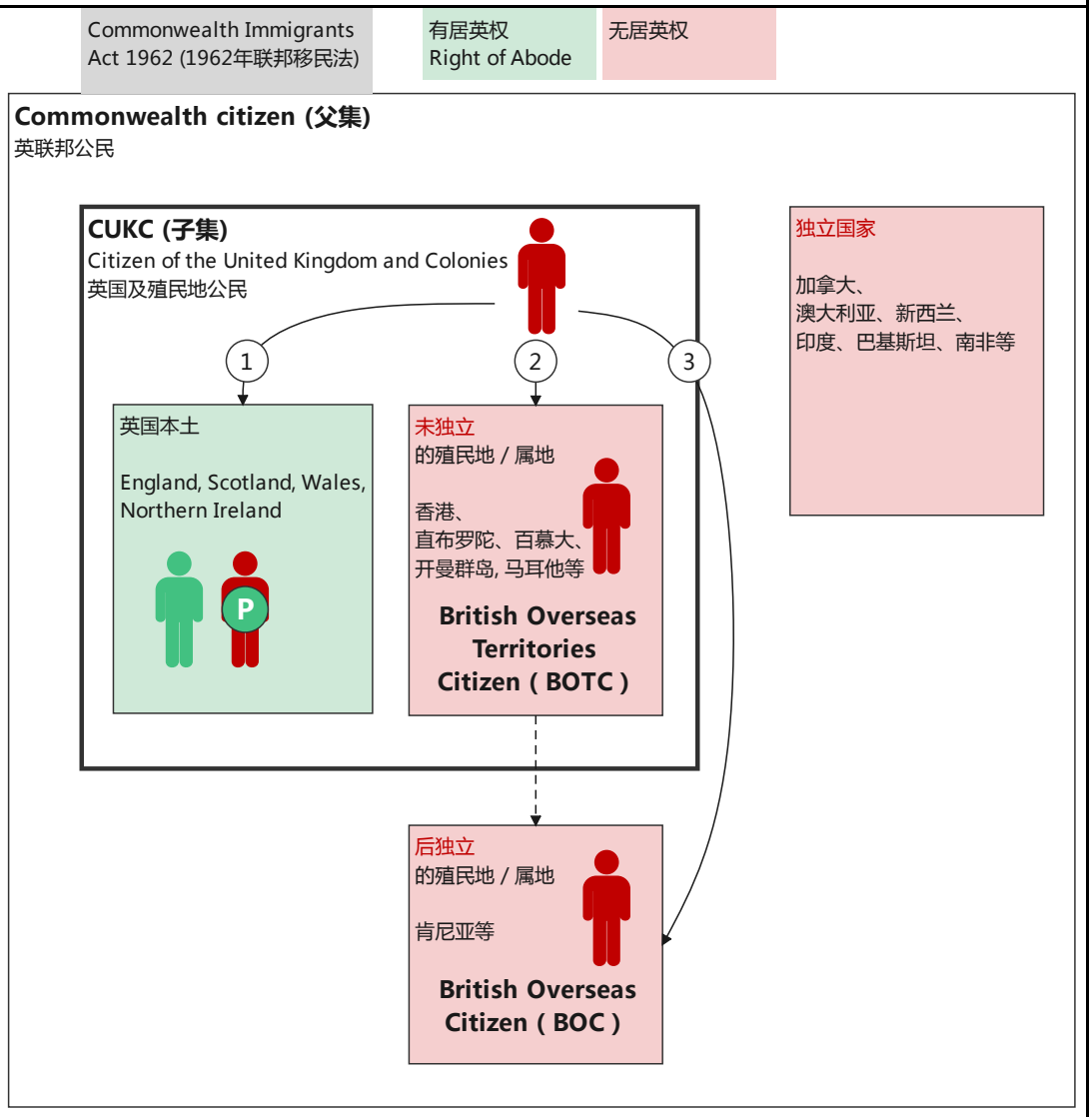
https://en.wikipedia.org/wiki/British_nationality_law

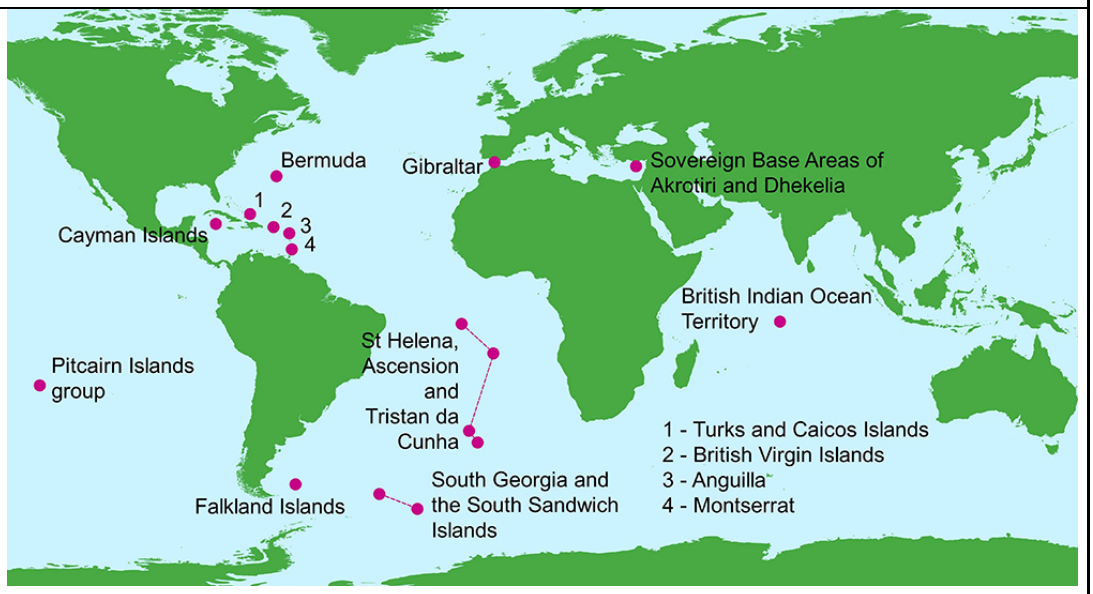
我问: 1981《英國國籍法》, 相比于之前的 1962年<联邦移民法>, 有哪些区别?

ChatGPT的解释:
两者完全不同类型的法律：
1962年法是“移民管制法”（谁可以自由进入英国）
1981年法是“国籍身份法”（谁是英国人）

1981年法律的特点是:

Header 1	Header 2
1.剥离了“英联邦”与“英国国籍”的联系, 即, 英联邦不再等同于“英国国籍群体”。	1981年《英国国籍法》的出台背景: 大英帝国解体后，“英国及殖民地公民”（CUKC）这个国籍已经毫无实际意义. 所以CUCK 被解散, 取而代之的是三大新国籍： ① British Citizen（英国公民）：有“居英权”（Right of Abode） ② British Dependent Territories Citizen（BDTC）：没有居英权. BDTC 在 2002 年后被改名为 British Overseas Territories citizen (BOTC). ③ British Overseas Citizen（BOC）: 几乎无居英权 换言之, 对于 CUKC: • 如果你有"居英权"（Right of abode）, 则你就能成为 → ① British Citizen 身份. • 如果你没有 Right of abode, 则你的身份会被转到 → ② British Overseas Territories Citizen（BOTC） 或 ③ British Overseas Citizen（BOC） 

Header 1	Header 2
	 1981年法规定, 香港居民（BDTC）不自动拥有居英权。这为香港回归前的 BNO 奠定法律基础。 关于BDTC (→ BOTC) 1997年前英国海外殖民地称作 “Dependent Territories”，对应国籍是：BDTC = 英属属地公民（香港、百慕大、开曼、英属维京、直布罗陀等）. 2002年时, 《2002 英国海外领地法》把“Dependent Territories”改名为“Overseas Territories”。因此 BDTC 改名为：BOTC = British Overseas Territories Citizen. **2002 年后，大多数 BOTC 同时自动获得 British Citizen. 这给他们居英权 + 欧盟权利（当时英国未脱欧）。但香港除外（因为已回归，不再属英国）。**（香港人可惜了） 见英国官网的法律说明 https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/8/notes

Header 1	Header 2
	 关于BOC BOC = British Overseas Citizen，这是 1981 年《英国国籍法》的产物。 它不是领地公民，而**是一群没有领地、没有居住权的人。** 多由以下人群构成： • 殖民地独立后, 未获得新国家国籍的人. (例如肯尼亚独立后, 被排除在外的亚洲裔人.) • 出生在海外殖民地, 但不满足“父母联结”条件 • 某些旧身份证明（UK Protected Person → CUKC → BOC）
2. “血统原则”取代“出生自动入籍”原则	**1983年后，英国出生的孩子, 不再自动是英国公民。** 要成为 British Citizen： 父母其中一方必须是英国公民（British citizen）；或“在英国定居”，拥有定居身份（settled status / right of abode）. 否则即使在英国出生，也不自动为英籍。 这是转向血统原则（jus sanguinis）的制度。

1.4.4. 香港人的 BNO 身份拥有的权力

Header 1	Header 2
	之前, 香港人的身份是 BDTC (British Dependent Territories Citizen – Hong Kong). 但可在1997前, 申请转为BNO身份. BNO身份的权力是: • 不带居英权，仅供旅行使用. 即, 香港人可持BNO护照, 赴英短期访问（免签6个月），但不能定居.
国安法后	但2020年, 英国为回应《香港国安法》，推出了：BNO Visa Scheme（BNO签证移民计划）. • 资格：1997年前注册的BNO及其家属 • 权益： 可赴英居住、工作、读书； 5年后, 可申请永居； 6年后, 可申请英国公民。 这是英国第一次给予BNO真正的移民通道， 等于逆转了1981年国籍法的后果。

1.5. 抵垒政策 (1974年11月開始):

Header 1	Header 2
	• 1945年到1949年，中国共产党逐渐取得中国大陆的控制权，当时不少中国大陆的富人及知识精英, 逃到香港、台湾以及东南亚如新加坡等地. 但当时的难民亦是全中国较富有的一批. (不然哪有錢舉家能跑路呢?) • 1949年10月，中共建國. 同年，英属香港政府封锁港深边界，中港两地人民自由往来历史结束. 此后，每年平均有数万人偷渡抵港. 之后, 中共與英國双方达成共识，由中英双方共同来决定能合法移民香港的人口，这个数量少之又少。 • 1950年至1980年代，因为中国经历多次饥荒，大量人口偷渡香港，展开了为时三十多年的逃港潮。 英国亦在香港实施"高地价政策"以赚取最大的利润. (趁火打劫. 香港房價高, 難民中的窮人也只能住貧民窟了).
抵垒政策开始 (1974.11):	最终于**1974年11月，香港政府宣布实施"抵垒政策": 中国"非法入境者"若在偷渡到香港后能抵达市区，便可在香港居留，如果偷渡者在边境范围被执法人员截获，则会被遣返。(即成王败寇)** 不过，港府對"抵垒政策"的心態, 是充满矛盾的:

Header 1	Header 2
	• 好处: 有助于香港市场对廉价劳动力的需求. • 坏处: → 长期的"抵垒政策", 會激勵中国内地人不断冒险前往香港。 → 他们会沦为黑市劳工. 有些人甚至会沦于从事非法活动.
抵垒政策取消 (1980.10):	转而采取"即捕即解"政策。所有非法入境者一经发现，即须被遣返中国。 當時規定: 香港雇主雇用偷渡客者，可罚款5万港币, 并判监一年。

---

2. 外交

2.1. consular protection 领事保护

欧盟的 Consular protection 领事保护:

欧盟官网的声明:
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/democracy-eu-citizenship-anti-corruption/consular-protection_en

What if you are facing an emergency /while taking a trip to a country outside the EU? As an EU citizen, you are entitled to seek help from the embassy or consulate of any other EU Member State /if you need assistance in a country outside the EU /where your own EU country does not have an embassy or consulate (you are ‘unrepresented’). This is one of your fundamental rights as an EU citizen.

如果您在前往欧盟以外国家旅行时, 遇到紧急情况该怎么办？**作为欧盟公民，如果您在欧盟以外国家需要帮助，而您的欧盟成员国在该国没有大使馆或领事馆（即您“无人代表”），您有权向任何其他欧盟成员国的大使馆或领事馆寻求帮助。这是您作为欧盟公民的基本权利之一。**

---

3. 司法

3.1. 大陪审团 Grand Jury → 决定某嫌疑人是否应该被"起诉"

英国

英国的"大陪审团"制度, 在 1933 年《行政司法法》（Administration of Justice Act 1933）中被基本废除 (1948年正式废除)。

美国

但在美国还是存在. **在美国，"大陪审团"的职责是审查"检察官"提交的证据，决定是否有足够的可能性原因 (probable cause) 相信一个人犯了罪，从而决定是否应该向此人提出正式的刑事指**

控（即发出"起诉书" / indictment）。

- 审查证据： **"大陪审团"不对被告人是否有罪做出最终裁决（那是"小陪审团" / Petty Jury 的工作）。它只决定是否可以“起诉”。**
- 秘密进行： 大陪审团程序通常是秘密进行的，以保护涉案人员的名誉，直到正式起诉。

3.2. 检察官

检察官（例如地区检察官 / District Attorney 或联邦检察官） 与大陪审团的关系：提呈证据与指导

检察官的职责是:

- 提呈证据 (Presenting Evidence): **"检察官"负责向"大陪审团"展示案件的证据，**包括传唤证人作证、提供文件记录等。
- 法律指导 (Legal Guidance): **"检察官"负责向"大陪审团"解释相关的法律条文，指导他们如何应用法律, 来决定是否构成“可能性原因”。**
- 申请起诉 (Seeking Indictment): **检察官是提出"起诉建议"的人。他们希望大陪审团根据他们提供的证据，同意发出起诉书（“True Bill”）。**

在美国，**检察官是主导者，他们利用"大陪审团"作为启动"严重刑事审判程序"的守门人 (gatekeeper)。"大陪审团"本质上是对"检察官"是否可以"继续起诉某个人"的提议, 进行“投票”的机构。**

3.3. 小陪审团 Petit Jury / Trial Jury → 决定某嫌疑人是否"有罪" (但"量刑"则是由法官做出)

你可以简单理解为：在美国, 大陪审团决定“是否起诉” ，小陪审团决定“是否定罪”。

	大陪审团 Grand Jury	小陪审团 Trial Jury / Petit Jury
职责	**大陪审团只处理 "检察官"是否能正式对"被告人"提起"刑事诉讼"。** 它不审理案情、也不决定被告是否有罪，**只判断：“有没有合理理由,相信此人可能犯罪？”**（probable cause）. **即, 大陪审团只决定 "是否起诉?"（是否有足够理由开审）**	**小陪审团负责在 正式审判阶段 决定： “被告是否有罪？”（beyond a reasonable doubt）.** 这是真正的“审判陪审团”。
介入的阶段	位于刑事程序的 "早期"。 常用于重罪（felony）的起诉程序。	位于刑事程序的 "审判阶段"。 也负责多数民事案件的事实认定。

<table>
<tr><th></th><th>大陪审团 Grand Jury</th><th>小陪审团 Trial Jury / Petit Jury</th></tr>
<tr><td>特点</td><td><ul><li>秘密进行（secret proceedings）</li><li>只有检察官陈述证据，被告及其律师多数情况下不能参加。</li><li>如果同意起诉，就发出 indictment（起诉书）。</li></ul></td><td><ul><li>公开审判。双方律师都在场，可交叉询问证人。</li></ul></td></tr>
<tr><td>结果类型</td><td><table><tr><th>Header 1</th><th>Header 2</th></tr><tr><td>True Bill：决定起诉; (n.) 陪審團同意的起訴書.</td><td>true bill : (n.) the written decision [法]书面裁决 of a Grand Jury (signed by the Grand Jury foreperson 首席陪审员) that it has heard (v.) sufficient evidence from the prosecution 起诉，诉讼；原告，控方 /to believe that 主 an accused person 谓 probably committed a crime /and should be indicted (v.) 被起诉，被控告. Thus, the indictment 诉状，公诉书 is sent (v.) to the court.

大陪审团的书面决定（由大陪审团主席签署），表明其已听取控方提供的充分证据，足以相信被告人可能犯有罪行，应当被起诉。随后，起诉书将送交法院。</td></tr><tr><td>No Bill：不起诉（证据不够）</td><td></td></tr></table></td><td><ul><li>Guilty：有罪</li><li>Not Guilty：无罪.（无罪后，不能再次就同一罪名起诉，被称为 double jeopardy 原则）</li></ul></td></tr>
</table>

+

如果小陪审团能决定嫌疑人是否有罪, 那么还要法官做什么呢? 小陪审团和法官的关系是怎样的呢?

回答是:

- **陪审团负责“事实判断（fact-finding）”，法官负责“法律判断（law-giving）”。**
- 陪审团只决定事实，法官决定一切其它事情。

我们可以把法庭想成一个“分工合作”的系统：

Trial Jury	Header 2
小陪审团（Trial Jury）主要负责什么？-- 判断事实（fact finder）	焦点是： • 证人的证词可信不可信？证据是否能说服他们“排除合理怀疑”？ • 被告有没有做？犯罪事实是否成立？ • 最终裁决：有罪 / 无罪。 这是陪审团的核心作用。 即陪审团只回答一个问题： “你认为他做了这件事吗？”
陪审团不做的事情	-决定证据能不能呈堂 - 决定要不要开庭

Trial Jury	Header 2
	- 解释法律 - 做法律程序上的任何判断 - 量刑（刑期多长）

法官的工作:

	Header 2
法律解释（the law）	**陪审团不懂法律，法官会告诉他们：** 什么叫谋杀？ 什么叫意图？ 什么叫自卫？ 如何理解“合理怀疑” ？ 本案需要满足哪些法律要件（legal elements）？ **陪审团必须按照法官给出的法律标准, 来判断事实。**
决定证据是否可接受（gatekeeper）	**法官高度专业，他决定：** - 某录像是否与案件相关 - **某证据是否属于 hearsay（传闻）** - **某证据是否涉及"非法取证"（fruit of the poisonous tree）** - 某专家是否合格 **如果法官不允许证据呈堂，陪审团永远看不到。** 换句话说：**法官控制“陪审团能看到什么”。**
控制庭审程序与秩序	法官负责： - **维护法庭秩序** - **控制审问顺序** - 制止律师违规提问 - 纪律处分律师或当事人 - 保护证人权利 - 在必要时宣布流审（mistrial）
审判后的量刑（sentencing）	**即便陪审团裁定“有罪”，决定“的是法官，而不是陪审团。** 法官会根据： - 罪行严重程度 - 被告前科记录 - 法律规定的最低/最高刑期 - 量刑指南（sentencing guidelines） 来决定最终刑罚。
可在极端情况下推翻陪审团	（虽少见，但存在） 若陪审团明显违背法律或证据（例如 jury nullification），法官可以： - 宣布审判无效 - 命令重新审判 - 推翻陪审团的民事赔偿（remittitur） 刑事案件中, 法官不能直接宣布被告有罪，但可以： - 推翻不合理的 有罪判决 - 命令重新审判 即: • 指示裁决 (Directed Verdict): 在极少数情况下，如果控方提供的证据明显不足以支持定罪，法官可以在案件提交给陪审团之前，指示陪审团做出无罪裁决。 • 推翻裁决 (Judgment Notwithstanding the Verdict, JNOV): 同样在极罕见的情况下，**如果法官认为陪审团的裁决, 完全没有合理的证据支持，法官有权推翻陪审团的裁决，判决被告无罪。但法官通常无权推翻陪审团的"无罪裁决"而判"有罪"。**

总结：

工作内容	法官	小陪审团
解释法律	√ 法官负责	×
判断事实	×	√ 陪审团负责
决定证据可否使用	√	×
控制庭审程序	√	×
最终裁定有罪/无罪	×	√（必须一致）
决定刑罚	√	×

一句话总结： 法官决定“法律与程序”；陪审团决定“事实与结论”。
陪审团的裁决, 必须在法官设定的"法律框架"与"证据规则"内进行.

3.4. Double jeopardy

Double jeopardy: 这项保护是一项基本法律权利，由美国宪法第五修正案保障，**确保因犯罪受审的个人, 不会因同一罪行再次遭受审判的折磨。**

> Example 2. 案例
>
> Fifth Amendment to the United States Constitution 《美利坚合众国宪法》第五修正案: 其中有一句:
>
> nor shall any person **be subject** (v.) 使臣服，征服，压服；使经受，使遭受 for the same offense 违法，犯罪 **to be twice put (v.) in** jeopardy (n.) 危险，风险；（刑事案件中被告的）危险处境 of *life or limb* (肢) 生命和身体.
>
> **任何人不得因同一犯罪行为, 而两次遭受生命或身体的危害.**

In jurisprudence 法律体系, *double jeopardy* (n.) 危险，风险；（刑事案件中被告的）危险处境 is a *procedural (a.) 程序上的 defence* (primarily in *common law* jurisdictions 司法管辖区；行政辖区) /that **prevents** (v.) an accused person **from** being tried (v.) again /on the same or similar charges 指控 /following an acquittal (n.) 赦免；无罪开释 or conviction 定罪，判罪.

在法理学中， 双重危险原则是一种程序性抗辩 （主要在普通法系国家），它阻止被告人在被判无罪或有罪后，因相同或类似的指控再次受审 。

If a double jeopardy issue is raised, evidence will be placed before the court, which will typically rule as a preliminary matter whether the plea is substantiated; if it is, the projected trial will be prevented from proceeding. In some countries, certain exemptions are permitted. In Scotland, a new trial can be initiated if, for example, the acquitted has made a credible admission of guilt. Part of English law for over 800 years, it was partially abolished in England, Wales and Northern Ireland by the Criminal Justice Act 2003 where, following demand for change, serious offences may be re-tried following an

acquittal if new and compelling evidence is found, and if the trial is found to be in the public’s interest.

[2] In some countries, including Canada, Mexico, and the United States, the guarantee against double jeopardy is a constitutional right.
[3][4] In other countries, the protection is afforded by statute.

双重危险原则在英国法律中存在了 800 多年，但在 2003 年的《刑事司法法案》 中，该原则在英格兰、威尔士和北爱尔兰部分废除。**根据该法案，在公众要求改革的情况下，如果发现新的、令人信服的证据，并且审判被认为符合公众利益，则可以对"被判无罪的严重罪行"，进行"重新审判"。**

在包括加拿大、墨西哥和美国在内的一些国家，禁止双重危险是一项宪法权利。在其他国家，这项保护由成文法提供。

也就是说:

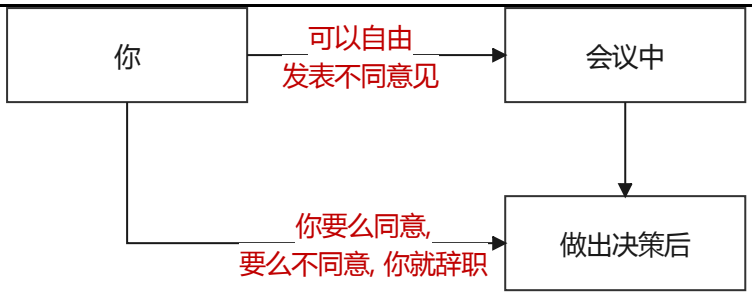
Header 1	Header 2
美国	在 美国（以及加拿大、墨西哥），保护“不得因同一罪名被重复审判”属于 宪法层级 的权利。 美国宪法第五修正案明确规定：no person shall “be subject (v.) *for the same offence* to be twice put (v.) in *jeopardy of life or limb*”．含义很明确： 被判无罪后，即使后来出现铁证如山，也不能再审同一罪名。 一个杀人犯之前被判无罪，后来发现确实杀了人，在美国不能重新起诉同一案件。 • 著名的例子是 O.J. Simpson 案件（虽然他在"民事案件"中被判赔偿，但在"刑事案件"中被判无罪后，就不能再被"刑事审判"）。
英国	《2003年刑事司法法案》 该法案部分废除了“一事不再理”原则，但有严格的限制。 适用条件: • 必须是针对严重的罪行（如谋杀、强奸、武装抢劫等）。 • 必须发现新的且令人信服的证据 (new and compelling evidence)，例如 DNA 证据或可信的供词。 • 必须获得上诉法院的许可，并认定重新审判符合公众利益。

---

4. 行政

4.1. collective responsibility "集体负责"原则

Header 1	Header 2
概念	“集体负责原则”是英国议会内阁制度（Cabinet System）的核心概念. 即: **在会议中，你可以自由表达不同意见；但会议一旦作出决定，你要么对外表现为“我们一致同意”，不能再公开反对(不能公开批评政府, 或泄露分歧)；要么你绝对不接受, 就选择辞职.** 即, 你不同意，唯一选择就是——辞职。

Header 1	Header 2
	 就好比: **行政会议的决策, 是一艘船. 船在开会决定方向时, 每个船员都可以自由表达不同意见. 但如果最终会议决定向东航行, 如果你不接受去这个方向, 你就必须辞职离船.** • 英国外相罗宾·库克, 因反对伊拉克战争而辞职.
这个原则的目的是什么?	1.维护所做出决策的权威性. 2.一些会议内容可能是机密的, 所以不能泄露争论细节. 3.责任共享.

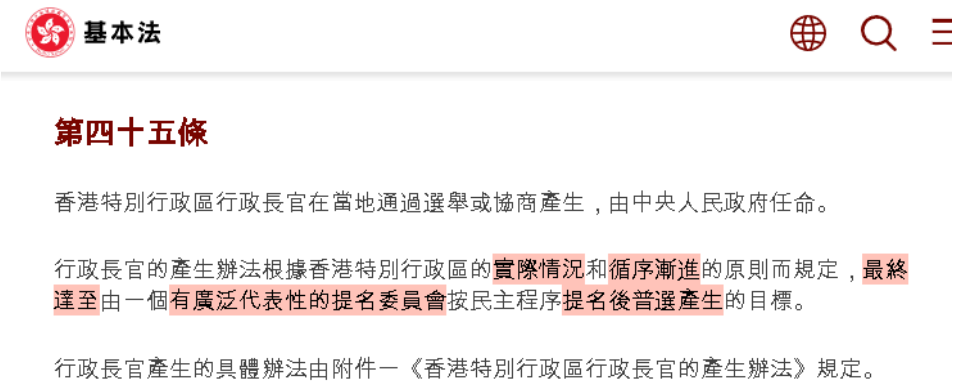
---

5. 香港政治体制

5.1. ★ Legislative Council 香港立法会

5.2. ★ 97后 香港特首, 是如何选举出来的?

香港官网: <基本法>第四十五條
https://www.basiclaw.gov.hk/tc/basiclaw/chapter4.html



根據《基本法》第45條參考: 香港行政長官的產生辦法，會根據香港實際情況, 和循序漸進的原則而規定，最終達至由一個**"有廣泛代表性"的"提名委員會"**，按民主程序提名後 **"普選產生"**的目標。

但这里面的关键词是, 「循序漸進」要多久？ 「普選產生」是什么时候实现? 这些《基本法》中都未寫明.
而《基本法》附件一中的選舉制度，只寫到2007年，規定此前由"選舉委員會"選出特首。

從2003年開始，民主派就開始瞄準2007、2008年的特首、立法會選舉. 爭取2007年、2008就能達到雙普選。
但中國人大在2004年4月26日進行釋法，规定: 2007、2008年選舉規定不變.

Header 1	Header 2
中共对"修改’特首选举方法'"的规定	原规定 选举方法, 也可以被修改. 但要經过三个步骤: ① 立法會全體議員三分之二多數通過；→ ② 行政長官同意；→ ③ 經"全國人大會常委會"批准。這就是所謂的「"政改条件"三部曲」。 2004年新规定 对"修改選舉方法"的流程, 在原来三步骤的基础上, 又加了两个前置步骤 (变成了5步骤, 五部曲): ①特首先向人大常委會提出報告, → ②人大对"是否需要修改选举方法",做出確定. (← **换言之, 现在人大可以将"修改选举"的想法, 扼杀在摇篮中了, 而不是整个流程走到最后一步再来扼杀.**) → ③ 立法會全體議員三分之二多數通過； → ④ 行政長官同意； → ⑤ 經"全國人大會常委會"批准。
中共对"选特首"的流程规定	2014年中共提出: 2014年8月31日，中國人大常委會, 允許香港公民選出下一任特首，但候选人需先由"提名委員會"把关, 這就使得泛民在提名階段成為"候選人"的機率為零。 这个831决定, 將"行政長官選舉"的整个流程是, 分為三个階段: • 阶段①: 在总人数是1200人的「提名委員會」中, 只要获得其中120名推薦的, 就可登記為"参選人". • 阶段②："提名委員會"透過不記名投票，走從"参選人"中選出2-3名"行政長官候選人". • 阶段③：全港符合資格的選民，從這2-3名候選人中，再投票選出行政長官人選。 换言之, 只有第三阶段才有普选. 而前两个阶段, 已被北京牢牢掌控谁能参选. 香港居民於同年, 發動雨傘運動来抗议. 而在2015年6月香港"立法會"審議《行政長官產生辦法決議案》，最終此案以8票支持、28票反對, 遭到"立法會"否決。 由于831决定遭否决，2017年的特首選舉, 只能繼續以舊制度進行. 2021 年北京对"香港选举"的改革

Header 1	Header 2
	2019年發生"反修例"抗爭，之後"民主派"大量當選"區議會議員"。 因在原本制度中，區議會可決定117個特首選委席位，可能左右特首選舉大局。有鑑於此，北京出手在2021大改"香港特首選舉制度". **此次的政治制度改革方案, 与2020年实行的"港区国安法"一样，皆跳过了香港本地的立法机构，直接由全国人大进行"立法"。** **根据《基本法》第158条，《基本法》的"解释权", 属于全国人大常委会；但《基本法》里并没有提及全国人大对于香港实行的法律拥有"立法权"。** 2021 年的"香港选举"改革: • The size of the Election Committee would be increased from 1,200 to 1,500 seats with a sizeable number of new seats which would be nominated and elected by the government-appointed and Beijing-controlled organisations. 选举委员会的席位, 将从1200个增加到1500个，其中相当数量的新席位, 将由政府任命的和中央控制的机构, 来提名和选出。 • The Legislative Council would be increased from 70 to 90 seats where the currently 35 seats which were directly elected would be shrunk to 20 seats, while an extra 40 seats would be elected by the Election Committee. 立法会议席,由70席增加至90席. **之前有35席是通过直选产生的, 现在减至20席. (即降低民意代表性)** 另外40席, 将由选举委员会选举产生。 • A new *vetting (n.) 审查，审核 mechanism* 机制，构造 would also be created /to vet (v.) 仔细检查；彻底审查（某人） every candidate /running for 参选，寻求 the Chief Executive, the Legislative Council and the Election Committee /based on the approval of the Hong Kong Committee for *Safeguarding (v.) National Security* 维护国家安全 /according to the review by *the National Security Department* of *the Hong Kong Police Force* (HKPF) /whose decision would be final /and could not be appealed. 将建立新的审查机制，对所有竞选"行政长官、立法会议员, 选举委员会成员"的候选人, 进行审查. 审查结果须经"香港维护国家安全委员会"批准，并由"香港警务处国家安全处"进行审查。"国家安全处"的决定, 为最终决定，不得上诉。 这意味着**某些被认为 “不够忠诚” 的人, 就被排除在"候选人"之外。** (人大常委會也增加新「保險」：「候選人資格審查委員會」。參選者若要參選，須經過香港"警方國安處"、"國家安全委員會", 以及"資格審查委員會"等三道閘，審查參選者是否愛國。且人大常委會表示，任何人都不得就"審查委員會"的決定, 提起法律訴訟。)

Header 1	Header 2
	• 區議會的117個特首選委席位全數取消，這使得較多民主派掌握的區議會, 成為僅是地區"諮詢組織"的性质。 在這新制度下，前保安局局長、政務司司長, 以唯一候選人的身份，參選香港第六屆特首. 20225月9日選舉中，李家超在出席投票的1428名選委中．以1416票的支持票當選上香港特首。 (委员会是 1500 人, 候选人必须获得超过 750 票, 即半数以上，才能当选。)

---

6. 欧美人名字, 荣誉称号

6.1. 英美人的名字 → [頭銜] + [名 (Given name)] + [中間名 (Middle names)] + [姓氏 (Surname)]

英國人名字的基本結構, 通常格式是：
[頭銜] + [名 (Given name)] + [中間名 (Middle names)] + [姓氏 (Surname)]

John	**Fitzgerald**	**Kennedy**
First	Middle	Last
Given	Middle	Family
Fore-	Middle	Sur-

如: Sir (榮譽頭銜) - Alexander (名) - William George Herder (中間名) - Grantham (姓氏): 葛量洪(第22任港督)

在過去，擁有多個名字, 是社會地位和精英階層的一種標誌。名字越多，給人的感覺就越正式、越有歷史傳承。

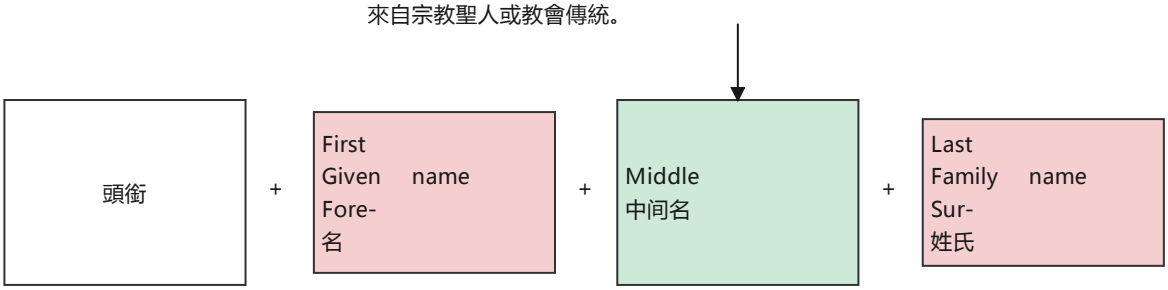
中间名到底是干嘛用的呢？答案是：区别同名同姓的人！如果姓和名都很常见的话，例如 John Smith，那么多取几个中间名就可以减少同名同姓的机会. 例如
John Peter Luke Smith (John P. L. Smith)
跟 John Peter Charles Smith (John P. C. Smith)。

老外一般什么时候会听到自己的 middle name 呢？ 护照、驾照上, 法庭上. 父母教训孩子时, 也会把一长串的全名喊出来.

中間名通常用於：
-> 紀念親戚： 這是一種向家族傳統和逝去長輩表示敬意的方式。

-> 承襲母姓： 貴族或上層社會家庭，有時會將母親或祖母的姓氏作為孩子的中間名，以強調血統或繼承自母方的財富與地位。
英國貴族家庭, 喜歡保留祖先或聯姻家族的姓氏, 作為中間名，比如 “Herder” 可能是外祖家的姓。

-> 紀念教父母： 接受洗禮時，中間名可能來自教父或教母的名字。 一些中間名來自宗教聖人或教會傳統。



Sir　　Alexander　　William George Herder　　Grantham

Sir 爵士. 這是他的榮譽頭銜。爵士頭銜是冠在名字之前，不是名字的一部分。

朋友稱呼, 多用這個

中文中,
中間名一般省略不翻译

姓氏，也是家族傳承的名稱。

一般人平时都用 first name（例如John），如果要叫全名，就会把姓也加上去，变成 John Smith。因为 Smith (姓) 是 “追加” 上去的，所以 “姓” 也叫 surname，因为 sur- 前缀是 “追加” 的意思。

姓是固定的, 父母不能随便给孩子不同的姓。可是名就很自由了, 父母可以自由给孩子取名. 所以 “名” first name 又叫做 given name.

first name 在英美文化中也叫 Christian name（基督徒名），因为在婴儿受洗成为教徒时, 也会得到名字。

不是每个老外都有中间名. 而且很多时候中间名都是以缩写的方式出现，例如布什总统是 George W. Bush。
这个 W. 究竟是 William 还是 Wilson 还是什么名字的缩写呢？如果当事人不说，外人无法得知。事实上他是 George Walker Bush.

一般, first name 是单个词，last name 也是单个词（两个字组成的姓或名很少见）；唯有 middle name(s) 中间名是可以有很多个词的.

如，前英国首相布莱尔的全名就是 Anthony Charles Lynton Blair，或者Anthony C. L. Blair，有两个中间名。

英美人士大多给孩子取一个中间名，但是西班牙语人士往往会给孩子一长串的 middle names！

Header 1	Header 2
first name 名	姓是承袭的，即姓是固定的。而**名, 是父母可以随意取了给予(give)孩子的, 所以 “名”** first name **又叫做 given name.** 中世纪时, 婴儿出生后不久, 就会洗礼入教, 也就会给宝宝命名. 因此 first name 也叫 Christian name （基督徒名），因为是婴儿受洗成为教徒时得到的名字。
last name 姓	last name 是在家庭中代代相传的姓，所以又叫 family name。**一般人平时都只用 first name (名) (例如John) .** 如果要叫全名，就会把姓(比如 Smith)也加上去，变成 John Smith。**因为 Smith 是 “追加” 上去的，所以 “姓” 也叫 surname，因为 sur- 前缀是 “追加” 的意思。**
middle name 中间名	**中间名是用来干嘛的? — 区别同名同姓的人.** 如果姓和名都很常见的话，那么多取几个中间名, 就可以减少同名同姓的机会. 所以, 中间名往往只以缩写的形式出, 现就足以发挥它的作用了。 • 假设我姓 Jordan，我想给孩子取名 Michael. 那么如何区别我儿子 Michael Jordan 和篮球明星乔丹 Michael Jordan 呢？ 那我就给儿子多取一个中间名，叫 Tom. 那么 我儿子是 Michael *T.* Jordan, 就不会和他 Michael *J.* Jordan 混淆了. • 又例如 John *Peter Luke* Smith (John *P. L.* Smith) 跟 John *Peter Charles* Smith (John *P. C.* Smith)。 一般来说, 英文的 first name 是单个词，last name 也是单个词（两个字组成的姓或名很少见）. 唯有 middle name(s) 中间名是可以有很多个词的。 中间名鲜少使用. 也不是每个老外都有中间名. 而且很多时候"中间名"都是以缩写的方式出现. • 例如布什总统 George *W.* Bush, 你知道 这个 W. 究竟是 William 还是 Wilson 还是什么名字的缩写呢? 其实, 他是: George *Walker* Bush • 前英国首相布莱尔 Anthony *Charles Lynton* Blair，有两个中间名, 可简写成 Anthony *C. L.* Blair 可以将中间名, 当作主要名字来用 有时孩子长大后不喜欢自己的 first name，可以改名。但有时是他们不喜欢自己的 first name (名)，反而比较喜欢自己的 middle name，那么他们**可以把自己的"中间名"当做主要的名字来用.** • 英国首相 *Boris* Johnson, 他的全名是 Alexander *Boris* Johnson，也就是说他真正的 first name 其实是 Alexander。 但他不喜欢 Alexander，于是决定弃用，转而使用他比较喜欢的 中间名 *Boris* 作为主要的名字。

Header 1	Header 2
	你**还可以把不喜欢的 first name 变成缩写.** 例如变成: A. *Boris* Johnson。当事人也没有否认自己的 first name 叫 Alexander 的事实，只不过是**用缩写 A. 的方式让它保持低调，**而同一时间凸显出自己喜欢的 Boris 这个名字 。 中间名的常见取名方式 **中间名往往是纪念性的**（向先人致敬、尊崇先烈、以宗教圣人命名以求保佑等等）. 因此很多 middle name 背后其实都有故事. 1.用孩子的**祖父母的 first name (名) 当做孩子的中间名。** • 如 John Smith 先生想给孩子取名为 Harry，他想到自己的父亲叫做 Tim，为了对自己的父亲致敬，就把父亲的名字 Tim 用做孩子的中间名，孩子叫做 Harry *Tim* Smith。 2.**中间名偶尔会是 “姓”.** • 如克林顿总统的中间名是 Jefferson
父子同名的话	有时, 英美父母会给儿子取跟自己一样的名字, 为了区分老子和儿子，老子就会在自己的名字后面加后缀 Sr (Senior)，儿子的名字也会有后缀 Jr (Junior). • 拜登总统的名字, 其实是 Joe Biden, *Jr*（ “小” 拜登） • 奥巴马总统的名字, 其实是 Barack Obama, *II*（奥巴马二世） 如果祖、父、孙三代同堂都取同样的名字，那爷爷的后缀是 Sr，父亲的后缀是 Jr，孙子用的后缀是 III（三世） • 克林顿 William Jefferson Clinton 总统出生的时候原本叫做 William Jefferson Blythe, *III*（Blythe三世，Blythe是他生父的姓，而克林顿 Clinton 是他继父的姓） • 明星 亚历克·鲍德温，他的正式的名字是 Alec Baldwin, *III*（鲍德温三世） III 三世的念法是：Alec Baldwin "*the third*"，IV 四世 "*the fourth*"... 以此类推。

6.2. 英国爵位制

英國封建制度為例，英國的封號授予分成七級，分為"貴族"與"平民"兩部分。

Header 1	Header 2	是否可世袭
贵族	貴族部分，除王室以外，分為五等（剛好與我國周朝制度相對等），分別為 Duke (公爵)、Marquis (侯爵)、Earl (or Count) (伯爵)、Viscount (子爵)、Baron (or Lord) (男爵)。 男性 /女性 /翻譯 • Duke /Duchess /公爵 *dux（领袖，统帅），*原指罗马帝国行省军事指挥官。后指代边疆公国的统治者。 • Marquis /Morchioness /侯爵 *marca（边疆，边境地区）。*原指镇守边疆的领主，权力较大。 • Count /Countess /伯爵 Count/Countess: 与“伙伴、随从”的概念相关，源自拉丁语 comes（*com-“共同” + ire“走”，即同行者*）。 • Viscount /Viscountess /子爵 由 *vice-（副手）和 comes（伯爵）组合而成。*原意为“副伯爵”。 • Baron /Baroness /男爵 源自古日耳曼语，原意是“男人”或“自由人”，后来指国王的直接封臣，拥有土地和骑士。	公侯伯子男都是可以世襲的.
平民	平民部份則有兩個階級，分別為「準男爵」(Baronet) 以及「騎士」(Knight). **這兩個階層又常以「Sir」直接稱呼。** • Baronet 准男爵 • Knight 騎士	"准男爵"爵位是可以世襲的；但騎士則不能世襲。

7. 殖民地

7.1. 殖民地的類型

英國殖民地制度, 通常劃分為以下層級（由低到高）：

	内政	外交, 国防	例子
→ Crown Colony 直轄殖民地	**英國政府直接統治，總督擁有實權，**決策是由倫敦"殖民地部"主導。		香港、新加坡 這類殖民地, 通常是重要的貿易據點, 或戰略要塞。
→ Self-governing (a.) Colony 自治殖民地	在内政方面, **享有較多自治權，擁有"民選議會".**	由英國控制	**在進化為"自治領"之前的**加拿大、澳洲等。
→ Protectorate 保護國	當地原有的統治者（如蘇丹、土邦王公）仍保留對"内政"的管治權。	由英國控制	

第二種分類方法: 根據殖民的目的分類

	Settler Colony 拓殖型/定居型殖民地	Exploitation/Commercial Colony 資源掠奪型/商業殖民地
特點	大量英國移民定居，希望長期紮根。最終形成了類似英國的政治和社會結構，這類殖民地最容易演變為"自治領" (因为有大量的英国本土移民, 是英国人的子嗣)。	英國主要是為了獲取經濟資源（礦產、農作物），或建立貿易據點，移民數量較少，主要目的是經濟剝削。
例子	澳洲、紐西蘭、加拿大。	印度、許多非洲殖民地。

7.2. Dominion 自治領 (階段: 殖民地 → 自治領 → 獨立國家)

殖民地：是被直接統治的土地。
自治領：是享有"最高自由度"的自治政體，是獨立前的過渡階段。 Dominion 自治领, 指的是大英帝国殖民地制度下一个特殊的政体，拥有殖民地中最高的自由度, 并设有自治独立的议会，是殖民地迈向独立的最后一步。

https://en.wikipedia.org/wiki/Statute_of_Westminster_1931

Wikipedia:

Header 1	Header 2
	England, and Britain after 1707, had colonies outside of Europe since the late 16th century. These early colonies were largely run by private companies rather than the Crown directly, but by the end of the century had (except for India) been subsumed under Crown control. Oversight of these colonies oscillated between relatively lax enforcement of laws and centralization of

Header 1	Header 2
	power depending on the politics of the day, but the Parliament in Westminster always remained supreme. 自 16 世纪末以来， 英格兰 （1707 年后的英国 ）在欧洲以外拥有殖民地。**这些早期殖民地大多由私人公司, 而非英国王室直接管理. 但到 16 世纪末（ 除印度外 ），其余殖民地均已置于英国王室的控制之下。**对这些殖民地的监管力度时而相对宽松 ，时而高度集中，取决于当时的政治形势，但"威斯敏斯特议会"始终拥有最高权力。 **自治领都是由”直辖殖民地”（Crown Colony）或”自治殖民地”，进化为”自治领”。**
1931前	在19世纪之后，所有实行自治或半自治的英国殖民地, 都可以被称为“自治领”。**这些自治领基本都完成了民主转型，拥有成熟且不暴力的政治体制；其国民大多已具有法治意识和契约精神，**在这些国家占据主导地位的**官员, 也不会根据自己的喜好而任意无视宪法，**代表性的有加拿大、澳大利亚、新西兰, 和南非。 最初在”殖民地”争取成为”自治领”后，除了”内政”享有高度自治外，"自治领"亦拥有自己的贸易政策、有限的外交政策自主，而且更**可设立自己的军队，但只有英国政府才有宣战权，**形成类似多个国家集体防卫的制度。 不过**在1931年<威斯敏斯特法令>前，**自治领的体制并无明确的法理依据可循。**自治领的宪法, 依然由英国议会制定，自治领本身无权修改，但可提请英国议会修改，**而英国议会一般都会同意修改。 The Statute of Westminster 1931 is an act of the Parliament of the United Kingdom that significantly increased the autonomy of the Dominions of the British Commonwealth.
1926 贝尔福宣言	the 1926 Imperial Conference through the Balfour Declaration of 1926, recognising Great Britain and the Dominions as "autonomous communities within the British Empire, equal in status, in no way subordinate one to another in any aspect of their domestic or external affairs, though united by a common allegiance to the Crown and freely associated as members of the British Commonwealth of Nations". 1926 年的《贝尔福宣言》，承认**英国及其”自治领”**是“大英帝国境内的自治共同体，**地位平等，在内政外交的任何方面均互不隶属，**但因共同效忠英国王室而联合，并作为英联邦成员自由联合”。 Their full legislative independence was subsequently confirmed in the Statute of Westminster 1931. 随后， 1931 年的《威斯敏斯特法令》 确认了它们的完全"**立法独立**性"。

Header 1	Header 2
1931 威斯敏斯特法令	**1931 年威斯敏斯特法令，是英国议会的一项法案 ，它大大提高了英联邦自治领的自治权。** Passed on 11 December 1931, the statute increased the sovereignty of the self-governing Dominions of the British Empire from the United Kingdom. As the statute removed nearly all of the British parliament’ s authority to legislate for the Dominions, it was a crucial step in the development of the Dominions as separate, independent, and sovereign states. 该法令于 1931 年 12 月 11 日通过，扩大了大英帝国各自治领的主权，使其脱离英国的管辖。由于**该法令几乎完全剥夺了英国议会为各"自治领"立法的权力，因此它是"自治领"发展成为"独立主权国家"过程中的关键一步。** Dominions asserted full legislative independence, with direct access to the monarch as head of state previously reserved only for British governments. It also recognised autonomy in foreign affairs, including participation as autonomous countries in the League of Nations with full power over appointing ambassadors to other countries. 自治领地主张**完全的”立法独立”** ，可以直接向君主（国家元首）汇报，而此前只有英国政府才能享有这种权利。自治领地还承认其**在外交事务上的自主权，包括作为自治国家，参加国际联盟 ，并拥有任命驻其他国家大使的完全权力。**
二战后	With the transition of the British Empire into the Commonwealth of Nations in the aftermath of the Second World War, it was decided that the term Commonwealth country should formally replace dominion for official Commonwealth usage. 二战后，随着"大英帝国"转型为"英联邦" ，官方决定**以 “英联邦国家”（Commonwealth country）一词正式取代 “自治领”（dominion）。**

---

8. 港督

8.1. 什么是"署任"？→ 暫行代理職務

“署任”：指的是"**暫行代理職務**"的意思。凡是官職出缺（例如前任總督離任, 但尚未有新總督接替），或現任官員暫時缺勤（例如休假、生病、外訪等），由其他官員暫時代理其職務，就**稱為「署任」或「署理」。**

---

9. 经济

9.1. free port 自由港

A freeport or zone is an area inside the boundary of a country, but is considered *a separate entity* /for the purpose of 为了……的目的；以……为目的 customs 海关；关税. In some cases, businesses *that operate (v.) within these areas* 谓 are given incentives 激励；奖励；诱因, such as *tax breaks* 税收减免. A good example of this 系 is the *free zone* 免税区 in the Canary Islands, Spain, where there is a *corporation tax* 公司税 of 4%, compared to 25% in the rest of the country.

自由港或自由区，是指位于一个国家边界内的区域，但在海关方面，被视为一个独立的实体。在某些情况下，在这些地区经营的企业，会获得税收减免等优惠政策。西班牙加那利群岛的自由区就是一个很好的例子，那里的企业所得税为 4%，而西班牙其他地区的企业所得税为 25%。

Free trade zones, also known as *enterprise zones*, are basically *duty-free areas* 免税区. In a free port, goods can **be exempted (v.) 免除，豁免 from** normal customs inspection 视察；检查，审视 and duties. 主 Imports (n.) that enter (v.) a free port 谓 do not have **to pay (v.) tariffs** /and need only basic documentation. These *imported goods* can be worked on 努力改进 or processed 加工 within the free port. They are then exported (v.) out of the country /without having to pay (v.) full tariffs.

自由貿易區，基本上就是"免稅區"的意思。在自由港内，货物可免于接受常规海关检查和缴纳关税。进入自由港的进口货物无需缴纳关税，仅需提供基本文件。这些进口货物可在自由港内进行加工或处理，之后即可出口，无需缴纳全额关税。**这意味着这种措施鼓励"转口贸易"（re-export）：货物**经由自由港中转、**加值后再出口到第三国.**

Hong Kong’s free port status 谓 means no *customs tariff* 关税 on imports 进口商品. HK also does not have *sales tax* 销售税 or *value-added tax* 增值税. It does however **collect (v.) duty** 税，关税 on four types of goods, **irrespective (a.) 不考虑，不顾 of** their status. These are *alcoholic beverages* 酒精饮料, tobacco, *methyl 甲基 alcohol* 酒；酒精，乙醇, and *hydrocarbon (n.) 碳氢化合物 oil*.

香港自由港地位, 意味著**進口沒有"關稅"。香港也沒有"銷售稅"或"增值稅"。**然而，香港對四種類型的商品徵收關稅，即酒精飲料、煙草、甲醇和烴油，無論其狀態如何。